

[6] 국유재산 대부 면적 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법) 제1항에 따르면 국유재산에 대한 실태조사 시에는 부동산 등기사항증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 조사하도록 되어 있으며
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제4항에 따르면 실태조사 대상재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 변동 사항이 있으면 관리대장을 재작성하도록 되어 있음
 - △ 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고, 주기적으로 실태조사를 실시하고 해당 재산의 면적 변동사항을 확인하여 대부 목적물을 정확하게 특정하여야 함
- 그런데, 2018. 6. 30. 기준 공사에서 관리 중인 국유재산 중 재산 가액 1억 원 이상이면서 전체 면적을 대부하고 있는 122건에 대한 대부계약 관리 현황을 점검한 결과

□ 2013. 4. 15. 지자체로부터 일괄수탁한 ‘○○○도 ○○시 ○○구 소재 (전, 1,469㎡)’ 국유재산은 2016. 12. 16. 지적재조사가 완료되어 면적이 229.7㎡만큼 증가되었고, 실제 사용면적도 증가된 면적이 포함된 1,698.7㎡임에도 국유 BPM에서 관리하고 있는 증가 이전 면적인 1,469㎡로 대부계약을 체결하여 관리하는 등

- [표 39]와 같이 5개 지역본부에서는 총 15건에 대하여 실제 사용면적과 계약면적이 일치하지 않아 2,666.9㎡(과대 1,663.4㎡, 과소 1,003.5㎡)만큼 잘못된 면적으로 계약함으로써 대부료 1,736,551원(과다 1,067,470원, 과소 669,081원)만큼 잘못 부과·징수한 사실이 있음

[표 39] 대부면적 오류에 따른 대부료 과·부족 징수 현황 현황

순 번	부점명	소 재 지	피대부자	실제사용 면적(A)	계약 면적(B)	오류면적 (C=A-B)	3년 치 요류 대부료	발생 사유
--------	-----	-------	------	---------------	-------------	-----------------	----------------	----------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 5개 지역본부장은 대부계약 면적이 실제사용 면적과 일치하지 않는 15건의 국유재산에 대하여 계약면적을 변경하고 과오납된 대부료 1,737천 원을 환급 또는 추징하시기 바람 (시정)